

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 195/2532 นาย บุญ จาง ชม รัตน์
นาย จั่ว เนือง จ่านงค์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 183, มาตรา 225, มาตรา 249

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกไปจากบ้านพิพาทจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ จึงไม่มีประเด็นว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์แล้วหรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในปัญหาข้อนี้ จึงไม่ชอบ แม้จำเลยฎีกาต่อมาศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัย.
(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของบ้าน โจทก์เคยให้จำเลยและบริวารอยู่อาศัย แต่โจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยและบริวารอยู่อาศัยต่อไป บอกกล่าวให้ออกไปก็เพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านโจทก์ พร้อมทั้งส่งมอบบ้านในสภาพเรียบร้อย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า บ้านเป็นของบิดามารดาจำเลย จำเลยเป็นทายาทได้รับมรดกมาจากบิดามารดาแล้วครอบครองต่อมา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านพิพาทและ
ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 100 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะขนย้ายออกไปจาก
บ้านพิพาท

จำเลยฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังได้ว่า บ้านพิพาทเป็น
บ้านแฝดมีชานบ้านอยู่ตรงกลาง ปลูกอยู่ในที่ชายทะเลมา 40 ปีเศษ เดิมครอบครัว
ของนายก๊วย นางแดง บิดามารดาของจำเลยและนางประไพ ชมรัตน์ ภริยาของโจทก์
กับครอบครัวของโจทก์อาศัยอยู่ในบ้านพิพาท ต่อมาครอบครัวของโจทก์ได้ย้ายไปอยู่
ห้องแถวริมถนน ไม่ไกลจากบ้านพิพาท นายก๊วย นางแดงถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อ
ปลายปี พ.ศ. 2528 โจทก์จะเข้าไปกั้นชานบ้านพิพาท แต่จำเลยไม่ยอม จึงเกิดพิพาท
กันเป็นคดีนี้ ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาตามข้อฎีกาของจำเลยมีว่า

1. บ้านพิพาทเป็นของโจทก์หรือของจำเลย
2. จำเลยครอบครองบ้านพิพาทโดยปรักษ์จนได้กรรมสิทธิ์หรือไม่
3. ค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใด...

ปัญหาข้อที่ 2 จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทโดยการครอบครองปรักษ์หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำให้การของจำเลยจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่า จำเลยได้
กรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทโดยการครอบครองปรักษ์ จึงไม่มีประเด็นในข้อนี้ การที่ศาล
ชั้นต้นวินิจฉัยในปัญหาข้อนี้ จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย...'

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 500 บาท นอกจาก
ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ